

**ANEKS z dnia
do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Instrumentów Płatniczych**

zawartej w dniu..... pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 1.250.000.000 zł, zwaną dalej „Bankiem”, w imieniu i na rzecz której działają przy podpisaniu niniejszego aneksu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Marek Paradowski – Pełnomocnik
2. Joanna Seklecka – Pełnomocnik

Przedstawiciele **Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowanej przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

zwanej dalej „eService”;

a

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowaną przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

działającą przy podpisaniu niniejszego Aneksu we własnym imieniu i na własną rzecz;

oraz

.....
reprezentowaną przez:
.....
.....

zwanym dalej „Akceptantem”.

W związku z rozszerzeniem przez Akceptanta świadczonych usług o Usługę Cashback, Strony wprowadzają do Umowy poniższe zmiany:

§ 1

Do Załącznika nr 3 do Umowy, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie:

W przypadku Transakcji Cashback, opłata, o której mowa powyżej, jest naliczana jedynie od wartości Transakcji Płatniczej.

§ 2

W Załączniku nr 4 do Umowy „Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych”, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 2.1 Jedynie Transakcje obsługiwane przez Terminale POS i/lub oprogramowanie, posiadające certyfikat zgodności z systemem eService i obsługiwane przez Akceptanta zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w sposób określony w „Instrukcji Obsługi Terminala POS” są podstawą do wypłaty kwot należnych Akceptantowi za wydane towary i usługi oraz wypłatą gotówkę.
2. § 6 ust. 6.2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 6.2 Z centrum automatycznej Autoryzacji Transakcji eService można otrzymać jedną z sześciu odpowiedzi:
 - a) Autoryzację, czyli uzyskanie kodu autoryzacji dla przeprowadzanej Transakcji,
 - b) odmowę dokonania Transakcji: „TRANSAKCJA ODRZUCONA”,
 - c) żądanie zatrzymania Karty Płatniczej „ZATRZYMAJ KARTĘ”,
 - d) zgodę na realizację Transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika Karty Płatniczej „SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ”
 - e) odmowę dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA ODRZUCONA”,
 - f) odmowę dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA NIEOBSŁUGIWANA”.
3. § 6 ust. 6.3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 6.3 Znaczenie poszczególnych odpowiedzi autoryzacyjnych (odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu Terminala POS oraz na wydrukach):
 - a) Autoryzacja oznacza uzyskanie zgody wydawcy Instrumentu Płatniczego na przeprowadzenie danej Transakcji,
 - b) odmowa oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie Transakcji. Może się zdarzyć np., że klient nie posiada chwilowo wystarczającej kwoty na swoim koncie lub wartość Transakcji przekracza limit środków, którymi klient może dysponować za pomocą Instrumentu Płatniczego. Pojawi się wtedy napis „BRAK ZGODY BANKU KLIENTA”. Należy w takiej sytuacji w uprzejmy i dyskretny sposób wyjaśnić użytkownikowi Instrumentu Płatniczego, że bank nie wydał zgody na dokonanie Transakcji tym Instrumentem Płatniczym, zwrócić Kartę Płatniczą, jeśli została przekazana, i poprosić go o inny Instrument Płatniczy, bądź gotówkę. W przypadku jeżeli użytkownik Instrumentu Płatniczego wprowadził niewłaściwy PIN (dla Transakcji z podpisem elektronicznym) lub kod (dla Transakcji w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP) lub w innym Systemie Płatności Mobilnych pojawi się napis: „ODMOWA NIEWŁAŚCIWY PIN”. Należy wówczas powtórzyć Transakcję,
 - c) żądanie zatrzymania Karty Płatniczej oznacza, że bank wydawca Karty Płatniczej po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania Karty Płatniczej. Należy wyjaśnić wówczas użytkownikowi Karty Płatniczej, że bank zażądał zatrzymania Karty Płatniczej i że to bank, a nie użytkownik jest jej właścicielem. Zatrzymaną Kartę Płatniczą należy naciąć wzdłuż pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu na głębokość od 1/2 do 2/3 długości karty. Nacięcie należy zacząć od tego końca, na którym nie ma hologramu. Przy przecinaniu należy uważać, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu. Najpóźniej następnego dnia roboczego

Kartę Płatniczą wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami: PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA KARTY i OPIS ZDARZENIA należy odesłać pocztą do eService na adres wskazany na formularzu.

Polecenie zatrzymania Karty Płatniczej może również zostać wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta (COA) eService.

- d) zgoda na realizację Transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika Karty Płatniczej oznacza, że należy dokonać pozytywnej weryfikacji użytkownika Karty Płatniczej w oparciu o jego dowód osobisty lub paszport. Serię i numer dokumentu tożsamości należy wpisać we właściwym miejscu na oryginale wydruku z Terminala POS.
- UWAGA! Za Karty Płatnicze zatrzymane i odesłane do eService wypłacana jest nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę Karty Płatniczej. Obowiązek odesłania do eService odpowiednio zniszczonej Karty Płatniczej dotyczy również Kart Płatniczych znalezionych i pozostawionych przez użytkownika, jednak w tych przypadkach nagroda nie jest wypłacana. Nagroda nie jest wypłacana również w przypadku zatrzymania Karty Płatniczej w sposób niezgodny z warunkami określonymi w punkcie 5.3.
- e) odmowa dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA ODRZUCONA” oznacza przekroczenie limitów wypłat gotówki określonych przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, wydawcę Instrumentu Płatniczego lub przekroczenie dostępnych dla posiadacza Instrumentu Płatniczego środków gotówkowych,
- f) odmowa dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA NIEOBSŁUGIWANA” oznacza niedopuszczenie danego typu Instrumentu Płatniczego przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze do Usługi Cashback lub niedostosowanie wydawcy Instrumentu Płatniczego do obsługi Transakcji Cashback,
4. W § 6 ust. 6.5 lit. i) zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:
Następnie COA udzieli osobie obsługującej Transakcję jedną z sześciu odpowiedzi wymienionych w pkt 6.2.
5. W § 8 po ust. 8.1 dodaje się ustępy 8.1 A i 8.1 B w następującym brzmieniu:
8.1 A Transakcja Płatnicza Zwrotu może dotyczyć wyłącznie Transakcji Płatniczej.
8.1 B Akceptant nie może przyjmować zwrotu gotówki wypłaconej w ramach Transakcji Cashback.
6. W § 11 ust. 11.4 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) brak jest na wydruku lub nieczytelna lub nieprawidłowa jest przynajmniej jedna z wymienionych poniżej danych:
- kwota Transakcji,
 - data Transakcji,
 - numer Karty Płatniczej (lub jego część, jeśli pozostała część została zamaskowana) z wyjątkiem Transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP lub innym Systemie Płatności Mobilnych,
 - numer Terminala POS,
 - pełny adres i nazwa Placówki Akceptanta,
 - kod autoryzacji,
 - kod transakcyjny w przypadku Transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP lub innym Systemie Płatności Mobilnych,
 - kwota wypłaty gotówki w przypadku Transakcji Cashback,

§ 3

Do Umowy dodaje się Załącznik nr „Dokonywanie Transakcji Cashback” o następującej treści:

1. Usługodawcy upoważniają Akceptanta do dokonywania Transakcji Cashback z użyciem Instrumentów Płatniczych zgodnie z wykazem podanym poniżej:

System Płatniczy Visa	System Płatniczy MasterCard
– Visa Elektron wydane w Polsce	– Debit MasterCard wydane w Polsce
	– Maestro
2. Maksymalny limit wypłaty gotówki przy Transakcji Cashback wynosi 200 złotych dla Systemu Płatniczego Visa oraz 300 złotych dla Systemu Płatniczego MasterCard.
3. Szczegółowe zasady obsługi Transakcji Cashback zawiera niniejszy Załącznik oraz Załącznik nr 4 stanowiące integralną część Umowy.
4. Bank zobowiązuje się wobec Akceptanta do rozliczania Transakcji Cashback na warunkach określonych w niniejszym Załączniku.
5. Postanowienia niniejszego Załącznika nie wyłączają praw i obowiązków każdej ze Stron, wynikających z Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Załącznika a Umową w zakresie dotyczącym Transakcji Cashback, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Załącznika.

§ 4

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Usługodawców oraz jednym dla Akceptanta.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem uruchomienia Usługi Cashback na pierwszym Terminalu POS.

Za Akceptanta

Za Usługodawców

.....

Marek Paradowski
Pełnomocnik Banku
Prezes Zarządu eService

Joanna Seklecka
Pełnomocnik Banku
Wiceprezes Zarządu eService

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość, oraz że oba egzemplarze Aneksu zawierają takie same postanowienia.

--	--	--	--	--

Nr sprzedaży PH

.....
Podpis PH